

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG**

Ngày 19/9/2023 Công ty TNHH SX cầu trục và Kết cấu công nghiệp VNC có nhận được công văn số 104/2023/CV – XC của Công ty Xuân Cường phản hồi công văn ngày 25/8/2023 của Công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi có ý kiến như sau:

Căn cứ theo:

- + Hợp đồng kinh tế số 19/05/2020/HĐKT/XC – VNC ký ngày 19/5/2020.
- + Biên bản nghiệm thu hoàn thành và Bàn giao đưa vào sử dụng công trình ký ngày 6/11/2020.
- + Căn cứ vào bảng quyết toán khối lượng công trình ký ngày 06 tháng 11 năm 2020.
- + Căn cứ vào bảo lãnh bảo hành của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu xá phát hành ngày 06/01/2021 có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao(đã chuyển đến quý Công ty).Thư bảo lãnh có nội dung:
 - Bên ngân hàng cam kết không hủy ngang thanh toán cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường trong phạm vi số tiền bảo lãnh khi nhận được thông báo rằng:
 - i. Bên Công ty TNHH sản xuất cầu trục và Kết cấu công nghiệp VNC. Đã vi phạm nghĩa vụ bảo hành theo như các điều kiện của hợp đồng; và
 - ii. Nội dung vi phạm nghĩa vụ bảo hành của Công ty TNHH sản xuất cầu trục và Kết cấu công nghiệp VNC.

Do vậy một lần nữa Công ty chúng tôi khẳng định Công ty chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Căn cứ theo điều 4.2 (thanh toán hợp đồng) sau khi bên B hoàn thành công việc lắp đặt và hoàn thiện các thủ tục thanh toán theo hợp đồng thì trong vòng 10 ngày bên A thanh toán hết 100% giá trị quyết toán hợp đồng nhưng đến nay đã gần 03 năm (ba năm) Công ty Xuân Cường chưa thanh toán cho công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi đề nghị Công ty Xuân Cường thanh toán số tiền còn lại: **240.070.684đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, không trăm bảy mươi nghìn, sáu trăm tám mươi tư đồng) và Số tiền lãi do chậm trả tính theo lãi suất quá hạn của ngân hàng Công thương Việt Nam là: **74.421.912đồng** (Bằng chữ : Bảy mươi tư triệu, bốn trăm hai mươi một nghìn, chín trăm mười hai đồng)trong tháng 9 năm 2023.

Đề nghị quý công ty chuyển theo địa chỉ:

- Công ty TNHH SX cầu trục và kết cấu công nghiệp VNC.
- Tài khoản: 119000053603 tại ngân hàng Công thương Lưu xá - Thái Nguyên.

Xin chân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- P TCHC

CTY TNHH SX CẦU TRỤC VÀ KẾT CẤU CN VNC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hữu Nghị, ngày 15 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CỦA CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

HẠNG MỤC : Gia công sản xuất, lắp đặt mái sảnh
CÔNG TRÌNH : Trung tâm dịch vụ Hữu Nghị Xuân Cương
DỰ ÁN : Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

1. Tên gói thầu thi công được nghiệm thu :

Gia công sản xuất, lắp đặt mái sảnh

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Cương.

Ông. Trần Ngọc Anh..... Chức vụ. Phó giám đốc.....

b) Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP TVGS & XD Thủ Đô

Ông. Hoàng Bá Hải..... Chức vụ. Giám đốc.....

c) Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Sản xuất Cầu trục & Kết cấu CN VNC

Ông. Nguyễn Văn Khắc..... Chức vụ. Giám đốc.....

3. Thời gian nghiệm thu :

- Bắt đầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2020

- Kết thúc : Lúc 10 giờ 30, ngày 15 tháng 11 năm 2020

Tại: Công trình “Trung tâm dịch vụ Hữu Nghị Xuân Cương” thuộc dự án “Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.”

4. Đánh giá chất lượng hạng mục thi công :

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công
- Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công
- Các biên bản nghiệm thu công việc thi công.
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng.
- Chứng chỉ chất lượng sản phẩm, phiếu kết quả thí nghiệm (nếu có).
- Bản vẽ hoàn công.
- Nhật ký công trình.

b. Về chất lượng hạng mục công trình:

- So với quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công : Đạt yêu cầu.
- So với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt : Đạt yêu cầu.
- So với yêu cầu kỹ thuật của công trình : Đạt yêu cầu.

c. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt :

.....

.....

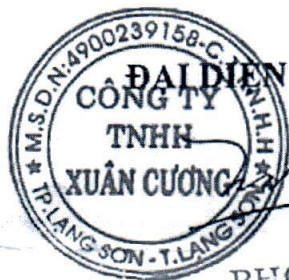
d. Các ý kiến khác nếu có:

.....

.....

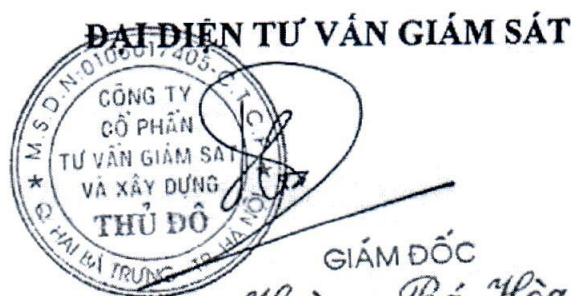
5. Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục Gia công sản xuất, lắp đặt mái sảnh của công trình Trung tâm dịch vụ Hữu Nghị Xuân Cường.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Anh

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



GIÁM ĐỐC
Hoàng Bá Hòa



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khánh